

Von:

Dunja Kramaric
Heidkrugsweg 31
31234 Edemissen

Per Einwurf-Einschreiben / vorab per E-Mail / Fax

An die

IGS Edemissen
Am Mühlenberg 3
31234 Edemissen

Betreff: Widerspruch gegen den Bescheid vom 19.05.2026 – Ordnungsmaßnahme gegen Alena Kramaric, Klasse 8d

Ihr Zeichen: CJR / PAB

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich fristgerecht Widerspruch gegen den Bescheid vom 19.05.2026 über die Festsetzung einer Ordnungsmaßnahme gegen meine Tochter Alena Kramaric ein.

Der Widerspruch richtet sich gegen den gesamten Bescheid, insbesondere gegen

1. die rückwirkende Bestätigung der am 11.05.2026 angeordneten Eilmaßnahme,
2. den Ausschluss vom Unterricht und von außerunterrichtlichen Aktivitäten bis einschließlich 01.07.2026,
3. das Betretungsverbot für das Schulgelände,
4. die sofortige tatsächliche Umsetzung der Maßnahme.

Zugleich beantrage ich,

die Vollziehung der Ordnungsmaßnahme unverzüglich auszusetzen und Alena bis zur Entscheidung über den Widerspruch wieder am Unterricht teilnehmen zu lassen.

Hilfsweise beantrage ich,

Alena unverzüglich vollständig mit Unterrichtsstoff, Aufgaben, Arbeitsmaterialien, Wochenplänen, Leistungsnachweisen und pädagogischer Betreuung zu versorgen, damit sie durch den Ausschluss keine weiteren schulischen Nachteile erleidet.

Hierfür setze ich eine Frist bis

25.05.2026, 12:00 Uhr.

Bis zu diesem Zeitpunkt erwarte ich eine schriftliche Bestätigung,

1. ob die Vollziehung der Maßnahme ausgesetzt wird,
2. ab wann Alena wieder am Unterricht teilnehmen darf,
3. hilfsweise, wie Alena ab sofort konkret beschult wird,

4. welche Lehrkräfte für die Übermittlung von Unterrichtsmaterialien und Rückfragen zuständig sind,
5. wann und wie Akteneinsicht gewährt wird.

Zur Begründung:

Die angeordnete Maßnahme ist nach unserer Auffassung rechtswidrig, jedenfalls aber unverhältnismäßig.

Alena ist bereits seit dem 11.05.2026 beziehungsweise seit Umsetzung der Maßnahme vom Unterricht ausgeschlossen. Bis heute wurde ihr nach unserer Kenntnis kein vollständiger Unterrichtsstoff über IServ oder auf anderem Weg zur Verfügung gestellt. Es wurden keine ausreichenden Wochenpläne, Aufgabenpakete, Unterrichtsmaterialien, Rückfragemöglichkeiten oder konkreten Zuständigkeiten mitgeteilt. Alena ist dadurch faktisch vom Unterricht abgeschnitten.

Das ist besonders schwerwiegend, weil der Ausschluss bis zum 01.07.2026 dauern soll und damit nahezu den gesamten Zeitraum bis zu den Sommerferien betrifft. Eine Ordnungsmaßnahme darf nicht dazu führen, dass eine schulpflichtige Schülerin ohne konkrete Ersatzbeschulung und ohne Materialversorgung vom Lernfortschritt der Klasse abgekoppelt wird.

Der Bescheid enthält überwiegend pauschale Vorwürfe. Es wird nicht ausreichend konkret dargelegt,

- wann genau welche Vorfälle stattgefunden haben sollen,
- welche Personen beteiligt waren,
- welche Zeuginnen oder Zeugen angehört wurden,
- welche entlastenden Umstände geprüft wurden,
- ob und wie Alenas eigene Darstellung berücksichtigt wurde,
- weshalb mildere Mittel nicht ausreichend sein sollen,
- weshalb ein Ausschluss bis nahezu zu den Sommerferien erforderlich sein soll.

Insbesondere wird nicht nachvollziehbar geprüft, ob Alena in einer Konflikt- oder Verteidigungssituation gehandelt hat. Eine körperliche Auseinandersetzung darf nicht einseitig bewertet werden, ohne den Ablauf vollständig aufzuklären und auch die Rolle der anderen beteiligten Schülerinnen zu prüfen.

Weiter wird im Bescheid auf frühere Klassenbucheinträge und vorheriges Verhalten Bezug genommen. Auch dies ist nicht ausreichend konkretisiert. Es wird nicht dargelegt, welche Einträge genau gemeint sind, wann diese erfolgt sein sollen, ob Alena hierzu angehört wurde, ob diese Vorfälle bereits pädagogisch oder disziplinarisch behandelt wurden und ob diese Vorgänge überhaupt noch tragfähig zur Begründung einer derart einschneidenden Maßnahme herangezogen werden können.

Bereits in der Vergangenheit wurde von uns Einsicht in Klassenbucheinträge und entscheidungserhebliche Unterlagen verlangt. Eine nachvollziehbare Reaktion oder Herausgabe erfolgte nach unserer Erinnerung nicht. Auch deshalb bestehen erhebliche Zweifel daran, ob die aktuelle Entscheidung auf einer ordnungsgemäßen und überprüfbaren Tatsachengrundlage beruht.

Die Maßnahme ist zudem unverhältnismäßig. Es ist nicht erkennbar, dass mildere Mittel ernsthaft geprüft und ausgeschöpft wurden. In Betracht gekommen wären insbesondere:

- pädagogisches Gespräch,

- Konfliktklärung oder Mediation,
- Verhaltensvereinbarung,
- räumliche Trennung der beteiligten Schülerinnen,
- befristete Teilnahme unter Auflagen,
- Wechsel einzelner Unterrichtssituationen,
- engmaschige pädagogische Begleitung,
- deutlich kürzerer Ausschluss,
- Beteiligung der Schulsozialarbeit.

Der Bescheid behauptet lediglich pauschal, Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen seien ausgeschöpft beziehungsweise nicht mehr geeignet. Eine konkrete Einzelfallabwägung ist nicht erkennbar.

Vorsorglich rüge ich außerdem Verfahrensfehler. Es ist zu prüfen und nachzuweisen,

- ob Alena und ihre Erziehungsberechtigten ordnungsgemäß zur Klassenkonferenz geladen wurden,
- ob ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme bestand,
- ob die Klassenkonferenz ordnungsgemäß besetzt war,
- ob alle belastenden und entlastenden Tatsachen berücksichtigt wurden,
- ob befangene oder unmittelbar beteiligte Personen an der Entscheidung mitgewirkt haben,
- ob ein ordnungsgemäßes Protokoll geführt wurde,
- ob eine echte Verhältnismäßigkeitsprüfung erfolgt ist.

Ich beantrage daher unverzüglich Akteneinsicht in sämtlichen entscheidungserheblichen Unterlagen, insbesondere:

1. Protokoll der Klassenkonferenz,
2. Einladung/Ladung zur Klassenkonferenz,
3. Anwesenheitsliste der Klassenkonferenz,
4. Beschlussvorlage und Beschlussfassung,
5. Bericht zum Vorfall auf der Schultoilette,
6. Stellungnahmen von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern,
7. sämtliche herangezogenen Klassenbucheinträge,
8. Dokumentation bisheriger Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen,
9. Nachweise über angeblich ausgeschöpfte mildere Mittel,
10. Unterlagen zur behaupteten Gefährdungslage,
11. Unterlagen zur behaupteten nachhaltigen Beeinträchtigung des Schulbetriebs,

12. Dokumentation der Unterrichtsversorgung während des Ausschlusses.

Sollte bis zum Ablauf der oben gesetzten Frist keine schriftliche Reaktion erfolgen, insbesondere keine Aussetzung der Vollziehung und keine konkrete Sicherstellung der Beschulung, werde ich ohne weitere Ankündigung gerichtlichen Eilrechtsschutz beim zuständigen Verwaltungsgericht prüfen lassen beziehungsweise einleiten.

Ich bitte um sofortige schriftliche Eingangsbestätigung dieses Widerspruchs.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift]

Dunja Kramaric

Kramaric